BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SCI VALLON ROUGE**, société civile immobilière au capital de 10 000 €, dont le siège social est 210 route des Camoins, 13011 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 999 287 540, représentée par M. Henri Castellan, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « le Bailleur »,

D'UNE PART,

ET :

La société **SPORTISSIME MÉDITERRANÉE**, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège social est 45 boulevard de la Valbarelle, 13011 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 999 630 118, représentée par M. Karim Benali, en sa qualité de directeur général,

Ci-après dénommée « le Preneur »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Désignation

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis Parc d'activités du Vallon Rouge, 210 route des Camoins, 13011 Marseille : la cellule commerciale n° C, d'un seul niveau, comprenant une surface de vente, une réserve avec quai de livraison et des locaux sociaux, ainsi que la jouissance non exclusive des parkings communs.

La surface totale des locaux est de 1 100 m², ainsi qu'il résulte du plan demeuré annexé aux présentes. Toute différence entre cette surface et la surface réelle ne pourra justifier ni réduction ni augmentation du loyer.

2. Destination

Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'activité de vente au détail d'articles de sport, de textile et de chaussures de sport, à l'exclusion de toute autre activité, le Preneur faisant son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires.

3. Durée

Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2019, pour expirer le 31 août 2028.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais prévus à l'article L. 145-9 du même code.

4. Loyer

Le loyer annuel est fixé à la somme de 110 000 € hors taxes et hors charges (cent dix mille euros). Il est payable trimestriellement et d'avance, par virement sur le compte

désigné par le Bailleur.

5. Indexation

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, en fonction de la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu est celui du 2e trimestre 2019, soit 114,47. L'indice de comparaison sera le dernier indice publié à la date de chaque indexation.

6. Garantie

En garantie de l'exécution de ses obligations, le Preneur remettra au Bailleur, au plus tard à la date de prise d'effet du bail, une garantie autonome à première demande d'un montant égal à six mois de loyer hors taxes, émise par un établissement bancaire de premier rang.

7. Charges, impôts et taxes

Le Preneur acquittera ses contributions personnelles, et notamment la cotisation foncière des entreprises, de manière que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet.

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du loyer, la taxe foncière afférente aux locaux loués ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur présentation de l'avis d'imposition.

8. Taxe sur la valeur ajoutée

Le Bailleur ayant opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, le Preneur acquittera la TVA au taux en vigueur en sus du loyer et des charges.

9. Entretien et réparations

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail. Les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil demeurent à la charge du Bailleur, conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce.

10. Cession et sous-location

Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve d'en informer le Bailleur par acte extrajudiciaire. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

11. Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

12. État des risques et diagnostics

Sont annexés aux présentes l'état des risques et pollutions, le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'annexe environnementale prévue à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement.

13. Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2019, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
M. Henri Castellan	M. Karim Benali